

 BHCL BENEFICÊNCIA HOSPITALAR CESÁRIO LANGE	FORMULÁRIO PADRÃO		
	TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO		Código: FP.RH.01.015-00

1. Dados do Colaborador

Nome	CPF	Matrícula
Unidade	Cargo / Função	Sector / Departamento

Pelo presente instrumento, o(a) **COLABORADOR(A)** identificado(a) acima, de forma livre, prévia e expressa, autoriza a **BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE (BHCL)** a efetuar em sua remuneração os descontos previstos neste Termo, nos termos do **art. 462 da CLT** e da **Súmula 342 do TST**, observadas as condições e os limites abaixo.

Cláusula 1 – Descontos legais

1.1. O(A) COLABORADOR(A) declara ciência de que serão descontados, independentemente de autorização, por decorrerem de lei:

- a) **contribuições previdenciárias e imposto de renda** retido na fonte, conforme a legislação vigente;
- b) **faltas e atrasos não justificados**, com os respectivos reflexos no repouso semanal remunerado (Lei nº 605/1949, art. 6º);
- c) **vale-transporte**, quando optante, limitado a 6% (seis por cento) do salário básico ou ao valor do benefício concedido, se inferior (Lei nº 7.418/1985, art. 4º, parágrafo único).

Cláusula 2 – Determinações judiciais

2.1. A BHCL cumprirá as ordens judiciais de desconto em folha, **especialmente as de pensão alimentícia**, nos valores, percentuais e bases de cálculo fixados no ofício ou na decisão judicial (CPC, arts. 529 e 912), independentemente de concordância do(a) COLABORADOR(A).

2.2. O desconto incidirá sobre as verbas indicadas na decisão, podendo alcançar salário, horas extras, adicionais, férias, 13º salário e verbas rescisórias, e será repassado ao beneficiário ou depositado em juízo, conforme determinado.

2.3. Aplica-se o disposto nesta Cláusula às **penhoras de remuneração** e demais constrições determinadas judicialmente (CPC, art. 833, § 2º).

2.4. Questionamentos sobre o valor, o percentual ou a continuidade do desconto deverão ser dirigidos ao juízo competente. A BHCL somente alterará ou cessará o desconto mediante nova determinação judicial.

Cláusula 3 – Empréstimos consignados

3.1. Fica autorizado o desconto das prestações de **empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil** contratados pelo(a) COLABORADOR(A) com instituições financeiras, inclusive por meio de plataformas oficiais do Governo Federal, nos termos da **Lei nº 10.820/2003**.

3.2. Os descontos observarão a **margem consignável** prevista na legislação vigente e, enquanto vigente a operação contratada, a autorização é **irrevogável e irretratável** (Lei nº 10.820/2003, art. 1º).

3.3. A BHCL atua como responsável pela retenção e pelo repasse das parcelas à instituição consignatária, não

respondendo pelas condições do contrato, encargos ou saldo devedor, que são de responsabilidade exclusiva do(a) COLABORADOR(A) perante a instituição.

3.4. Na rescisão do contrato de trabalho, as parcelas poderão ser descontadas das verbas rescisórias nos limites legais e contratuais. Eventual saldo remanescente será cobrado diretamente pela instituição consignatária.

Cláusula 4 – Adiantamentos

4.1. Serão compensados nos pagamentos subsequentes os **adiantamentos salariais, de férias e de 13º salário** concedidos ao(à) COLABORADOR(A), discriminados no respectivo recibo de pagamento.

Cláusula 5 – Benefícios facultativos

5.1. Fica autorizado o desconto da **participação do(a) COLABORADOR(A) no custeio dos benefícios facultativos** a que aderir mediante termo de adesão próprio, tais como assistência médica ou odontológica, seguro de vida e coparticipações, nos valores e condições previstos no respectivo termo e na política do benefício.

5.2. Fica igualmente autorizado o desconto da mensalidade associativa e da contribuição confederativa em favor do sindicato da categoria, caso o(a) COLABORADOR(A) seja filiado(a) (Súmula Vinculante 40 do STF).

5.3. Os descontos desta Cláusula **podem ser cancelados a pedido**, por escrito, nos termos da política do benefício, produzindo efeitos a partir da folha de pagamento seguinte ao processamento do pedido.

Cláusula 6 – Contribuições sindicais

6.1. Fica autorizado o desconto da **contribuição assistencial ou negocial** instituída em norma coletiva, nos valores e condições nela previstos, **até que o(a) COLABORADOR(A) comprove à BHCL o exercício do direito de oposição** perante o sindicato respectivo, na forma e no prazo estabelecidos na norma coletiva (STF, Tema 935).

6.2. Cabe **exclusivamente ao(à) COLABORADOR(A) o ônus** de exercer a oposição perante o sindicato e de entregar o respectivo comprovante ao Departamento de Recursos Humanos. Na ausência do comprovante, a BHCL presumirá a inexistência de oposição, e o desconto cessará a partir da folha de pagamento seguinte à entrega.

6.3. Os valores descontados antes da entrega do comprovante, por terem sido repassados ao sindicato, deverão ter eventual restituição pleiteada diretamente perante a entidade sindical beneficiária.

6.4. O desconto da **contribuição sindical** prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT depende de **autorização prévia, expressa e individual** do(a) COLABORADOR(A) (CLT, arts. 545, 579 e 582).

Cláusula 7 – Prejuízos causados à BHCL

7.1. Nos termos do **art. 462, § 1º, da CLT**, o(a) COLABORADOR(A) autoriza o desconto dos prejuízos que causar à BHCL **por dolo ou por culpa comprovada**

 BHCL BENEFICÊNCIA HOSPITALAR CESÁRIO LANGE	FORMULÁRIO PADRÃO		
	TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO		Código: FP.RH.01.015-00

(negligência, imprudência ou imperícia), constituindo este Termo o acordo expresso exigido pela lei para a hipótese de culpa.

7.2. O desconto será precedido de:

- a) **apuração prévia documentada**, com descrição do fato, do bem ou serviço atingido e da comprovação do prejuízo;
- b) **notificação escrita** ao(à) COLABORADOR(A), com prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e apresentação de provas;
- c) **decisão fundamentada**, comunicada por escrito antes do desconto.

7.3. O valor ficará limitado ao **prejuízo efetivamente comprovado**, correspondente ao custo de reparo ou, se inviável, ao valor de reposição, deduzidas a depreciação e eventual cobertura de seguro.

7.4. O desconto mensal a esse título não excederá 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, salvo requerimento do(a) COLABORADOR(A), sendo o saldo parcelado nas folhas seguintes.

7.5. **Não haverá desconto** por desgaste natural ou uso regular de bens, caso fortuito, força maior ou riscos inerentes à atividade da BHCL (CLT, art. 2º).

Cláusula 8 – Multas de trânsito

8.1. Fica autorizado o desconto de multas de trânsito decorrentes da condução de **veículo institucional**, quando o(a) COLABORADOR(A) for o **condutor identificado** (Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º) e a infração decorrer de sua conduta na direção.

8.2. Não serão descontadas as infrações de responsabilidade do proprietário do veículo, como as relativas a licenciamento, documentação, equipamentos obrigatórios e condições de conservação (CTB, art. 257, § 2º).

8.3. A BHCL comunicará a autuação ao(à) COLABORADOR(A) em tempo hábil para a apresentação de defesa ou recurso administrativo. O desconto corresponderá ao valor efetivamente pago pela BHCL e, se

a penalidade for posteriormente cancelada, o valor será restituído.

Cláusula 9 – Limites e transparência

9.1. Todos os descontos serão **discriminados no recibo de pagamento** (CLT, art. 464).

9.2. O conjunto dos descontos mensais não excederá 70% (setenta por cento) do salário-base (OJ nº 18 da SDC do TST), ressalvados os descontos legais, os judiciais e os de empréstimos consignados, que observam limites próprios, assegurado o pagamento em dinheiro de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário mínimo (CLT, art. 82, parágrafo único).

9.3. Na rescisão do contrato, a compensação de valores devidos pelo(a) COLABORADOR(A) à BHCL não excederá o equivalente a **1 (um) mês de remuneração** (CLT, art. 477, § 5º), sem prejuízo dos descontos judiciais e consignados. Eventual saldo remanescente será cobrado pelas vias próprias.

9.4. Valores descontados indevidamente pela BHCL serão **restituídos** na folha de pagamento seguinte à constatação, atualizados monetariamente, ressalvado o disposto no item 6.3.

Cláusula 10 – Disposições finais

10.1. O(A) COLABORADOR(A) declara que firma este Termo **por livre vontade, sem qualquer coação**, e que a autorização não constituiu condição para sua admissão.

10.2. As autorizações da Cláusula 5 e do item 6.4 são revogáveis a pedido escrito, com efeitos a partir da folha seguinte ao processamento. A revogação não alcança os descontos legais, judiciais, de empréstimos consignados, de adiantamentos ou de prejuízos já apurados.

10.3. Os dados pessoais do(a) COLABORADOR(A) serão tratados para execução do contrato de trabalho e cumprimento de obrigações legais, inclusive o repasse de informações às instituições consignatárias e o atendimento a ordens judiciais (LGPD, art. 7º, II e V).

10.4. O(A) COLABORADOR(A) declara ter lido e compreendido este Termo e recebido uma cópia assinada.

2. Assinatura

Data	Assinatura